

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO
DE SAN JUAN

Parte Peticionaria

v.

FEDERICO ACEVEDO
LLADÓ

Parte Peticionada

CIVIL NÚM.:

SOBRE: INJUNCTION,
ART 14.1 LEY 161
DE 2009

PETICIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Peticionaria, MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, en adelante el MASJ, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente ALEGA, EXPONE Y SOLICITA:

1. El MASJ es una entidad con personalidad jurídica propia con la capacidad para demandar y ser demandada a tenor con el Art. 1.006 y 1.008(b) de la Ley 107 de 2020, según enmendada, mejor conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, 21 LPRA §7011 y §7013.
2. El MASJ se encuentra exento del pago de derechos y aranceles para la tramitación de toda clase de asunto ante el Tribunal General de Justicia, lo cual incluye la presentación de esta petición. Véase Art. 2.113 de la Ley 107 de 2020, supra, 21 LPRA §7335.
3. FEDERICO ACEVEDO LLADÓ es una personal natural, mayor de edad, por información o creencia, es vecino de San Juan, Puerto Rico.
4. La dirección física y postal de FEDERICO ACEVEDO LLADÓ según el Centro de Recaudaciones e Impuestos Municipales (CRIM) lo es Urb. Baldrich, 307 Calle Coll y Toste San Juan, Puerto Rico, 00918.
5. FEDERICO ACEVEDO LLADÓ es titular en pleno de dominio de un predio de terreno ubicado en la Urb. Baldrich, 307 Calle Coll y Toste, San Juan, Puerto Rico, 00918, en adelante el Predio.

6. El Predio se encuentra designado como la finca 9,548, inscrita al tomo 992, folio 201 de Rio Piedras Norte.

7. El Predio se encuentra designado por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) con el número de catastro 062-090-928-23-001.

8. En el Predio ubica una edificación de un nivel construida de mampostería y hormigón, así como una edificación accesoria, construida de mampostería, hormigón y techo de galvalum.

9. El uso de los terrenos en Puerto Rico está regulado por la Ley Núm. 75 de 1975, según enmendada, mejor conocida como “La Ley Orgánica de la Junta de Planificación”, 23 L.P.R.A. §62.

10. El Artículo 6.016 (4) de la ley 107 del 2020, *supra*, 21 L.P.R.A. § 7866, faculta a la Oficina de Permisos del MASJ a “[p]romover el inicio de acciones legales, ya sean administrativas o judiciales, para procesar las violaciones o querellas relacionadas con las facultades transferidas al municipio mediante convenio.”

11. La Junta de Planificación de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia de Permisos transfirieron al MASJ las jerarquías de facultades I a la III. Entre las facultades transferidas se encuentra que el MASJ “...promueva el cumplimiento e implantación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo”. Véase Sección IV.B.6 del Convenio de Transferencia de Facultades sobre la Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de San Juan, suscrito el 4 de agosto de 2021.

12. Para las disposiciones de uso de suelo del MASJ y en específico, en torno a la controversia en el presente caso, rigen el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico vigente desde el 19 de noviembre de 2015, en adelante el PUT; el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de San Juan del 13 de marzo de 2003, según su Revisión Integral del 3 de julio de 2018, en adelante el POT; y el Reglamento 9473 del Departamento de Estado de Puerto Rico, mejor conocido como el “Reglamento Conjunto 2023 - Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocio”, con vigencia desde el 16 de junio de 2023, en adelante el Reglamento Conjunto.

13. El Art. 9.12(a) de la Ley 161 del 2009, según enmendada, mejor conocida como la “*Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*”, 23 L.P.R.A. §9019, establece que todo uso, construcción, reconstrucción o alteración será previamente aprobado y/o autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos o un Municipio Autónomo según aplique, veamos:

“A partir de la vigencia de esta Ley:

(a) Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia, Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.

(b) Los permisos de uso no serán expedidos si el uso propuesto no cumple con las leyes y reglamentos aplicables, excepto, permisos de usos con variación. ...”
(Énfasis nuestro) *Artículo 9.12(a) Ley 161 del 2009, (23 L.P.R.A. § 9019k)*

14. De igual manera, la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto dispone que:

“Se prohíbe expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o de uso del terreno, en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables de la OGPe, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.”

15. La Parte Peticionaria insta la presente causa de acción a tenor con el **Artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, *supra***, el cual dispone que un Municipio Autónomo podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria o cualquier otra acción adecuada para solicitar, entre otras: “1) *la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.*” (Énfasis nuestro).

16. El 1 de agosto de 2025, oficiales de la Oficina de Permisos del MASJ, en adelante la OPMASJ, intervinieron en el Predio donde identificaron la construcción sin permisos de una estructura accesorio, construida en hormigón, mampostería y techo de galvalum.

17. De una revisión de los expedientes en poder de la OPMASJ no surge que se hubiese expedido permiso de construcción para la construcción de la estructura accesoria.

18. La construcción ilegal y/o sin los debidos permisos de la estructura accesoria representan un riesgo a la salud, seguridad y vida, tanto de sus ocupantes como de la comunidad, ya que es una construcción, sobre la cual no se ha realizado una certificación de su cumplimiento con los códigos de construcción y/o códigos de fuego aplicables.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente solicitamos a este Honorable Tribunal que:

1. Se exonere al MASJ del pago de derechos y aranceles para la tramitación de la presente causa de acción.
2. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, se señale vista de injunction para atender esta Petición.
3. Se dicte Sentencia a tenor con el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, mediante la cual se emita un injunction preliminar y permanente Ordenando la paralización inmediata de toda construcción en el Predio.
4. Se dicte Sentencia a tenor con el Artículo 14.1 de la Ley 161, *supra*, mediante el cual emita un injunction preliminar y permanente ORDENANDO la demolición de la estructura accesoria construida sin permisos.
5. Condene a la Parte Peticionada al pago de costas, gastos y honorarios de abogados.
6. Dicte cualquier otro remedio que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 23 de enero de 2026.

f/JOSÉ MANUEL FULLANA HERNÁNDEZ
RUA 15,997
ABOGADO PARTE PETICIONARIA
PO BOX 366961
San Juan PR 00936
jfullana.pr@gmail.com
(787) 509-1353